日本語

Apple Inc.
macOS Sequoiaのソフトウェア使用許諾契約

Appleブランドのシステムでの使用

Appleソフトウェアを使用される前に、本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます）をよくお読みください。お客様は、当該Appleソフトウェアをご使用になることで、本契約の各条件の拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条件に同意されない場合は、当該Appleソフトウェアのインストールおよび／または使用を行わず、各条件に「同意します」または「同意しません」の選択肢が提示されている場合は「同意しません」ボタンをクリックしてください。お客様がAppleハードウェアを購入する際にその一部として当該Appleソフトウェアを取得された場合で、本契約の各条件に同意されない場合は、すべての当該Appleハードウェアおよびソフトウェアパッケージを、返却期間内に、お客様が取得されたApple Storeまたは正規代理店へ返却の上、https://www.apple.com/jp/legal/sales-support/でご確認いただけるAppleの返却ポリシーに従うことを条件に、払い戻しを受けることができます。お客様が払い戻しを受けるには、すべてのハードウェアおよびソフトウェアパッケージを返却しなければなりません。

重要な通知：このソフトウェアは、マテリアルを複製、変更、公開、または頒布することに使用される限りにおいて、著作権の保護を受けないマテリアル、お客様が著作権を有するマテリアル、またはお客様が複製、変更、公開および頒布を許諾されたか法的に認められたマテリアルについて、複製、変更、公開または頒布するためにのみ、お客様に対してライセンスが付与されるものです。お客様がマテリアルを複製、変更、公開、または頒布する権利についてご不明な点がありましたら、お客様の法律アドバイザーにご相談ください。

1.総則
A. 本契約が添付されているAppleソフトウェア（Boot ROMコードを含みます）、すべての第三者のソフトウェア、文書、インターフェイス、コンテンツ、フォント、および一切のデータ（Appleブランドのハードウェア、内部ストレージ、リムーバブルメディア、ディスク、読み取り専用メモリ、その他のメディア上にプリインストールされているか、またはその他の形態でプリインストールされているかを問いません）（以下「オリジナルAppleソフトウェア」といいます）は、Appleブランドのコンピュータもしくはサポート対象の周辺機器に対してAppleが提供する、機能改善、ソフトウェアアップデート、セキュリティ対策、システムファイル、またはシステム復元ソフトウェアによってアップデートされたもの、または置き換えられたもの（以下「Appleソフトウェアの変更」といいます）も含めて（以下、オリジナルAppleソフトウェアとAppleソフトウェアの変更を総称して「Appleソフトウェア」といいます）、Apple Inc.（以下「Apple」といいます）が、お客様に対して、本契約の各条件に従う場合に限り使用を許諾するものであり、販売するものではありません。Appleおよび／またはAppleのライセンサーは、Appleソフトウェア自体の所有権を保有し、お客様に明示的に付与されていない権利のすべてを留保します。お客様は、お客様のAppleブランドのハードウェアにプリインストールされているすべてのAppleブランドのアプリケーションソフトウェア製品に、本契約の各条件が適用されることに同意するものとします。ただし、当該製品が別個のライセンスを伴う場合、お客様は、当該製品の使用には、その別個のライセンスが適用されることに同意するものとします。

B. Appleは、その独自の裁量により、Appleソフトウェアの変更を今後提供することがあります。Appleソフトウェアの変更が提供される場合、それらには、現行のソフトウェア機能のすべて、またはAppleがAppleブランドのコンピュータの新規またはその他のモデルのためにリリースする新しい機能が必ず含まれるとは限りません。本契約の各条件は、Appleが提供するAppleソフトウェアの変更に適用されます。ただし、当該Appleソフトウェアの変更に別個のライセンスが伴う場合は、その別個のライセンスが適用されます。

C. Appleソフトウェアにより表示されるかアクセスされる一切のコンテンツの所有権および知的財産権は、それぞれのコンテンツ所有者に帰属します。当該コンテンツは、著作権またはその他の知的財産権に関する法律および条約によっ

て保護されることがあり、当該コンテンツを提供する第三者の使用条件が適用されることがあります。本契約に別途規定のない限り、本契約は、当該コンテンツを使用するいかなる権利をお客様に許諾するものではなく、当該コンテンツがお客様に提供され続けることを保証するものでもありません。お客様はNewsまたはマップを通じてアクセスした画像の一切を、スタンドアロンファイルとして再公開、再送、または複製することは禁じられています。

2.許諾された使用方法およびその制限

A. プリインストールおよびシングルコピーAppleソフトウェアライセンス：本契約の各条件に従って、お客様がAppleソフトウェアをMac App Storeから、自動ダウンロードを通じてまたはボリュームライセンス、自動送付サービス契約またはその他Appleとの契約書に従って取得した場合を除いて、お客様は、常時、1台のAppleブランドのコンピュータにAppleソフトウェアを1部インストールし、使用し、実行するための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。例えば、当該シングルコピーライセンスの条件は、お客様がAppleブランドのハードウェアにプリインストールされたAppleソフトウェアを取得した場合に適用されます。

B. Mac App Storeライセンス：お客様がAppleソフトウェアのライセンスをMac App Storeから、または自動ダウンロードを通じて取得した場合、本契約の条件およびAppleメディアサービス利用規約で規定される本サービスと本コンテンツの利用ルール（https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/jp/terms.html）（以下「利用ルール」といいます）で認められている条件に従って、お客様は、以下を行うための限定的な譲渡不能の非独占的ライセンスを付与されます。

（i）お客様が所有または管理する、macOS Sonoma、macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、macOS Mojave、またはmacOS High Sierra（以下「Macコンピュータ」といいます）を実行している各Appleブランドのコンピュータで直接、Appleソフトウェアのコピーを1部、個人的な非商用利用のためにダウンロードし、インストールし、使用し、実行するため。

（ii）お客様が営利企業または教育機関である場合、次のいずれかの用途でAppleソフトウェアのコピーを1部ダウンロードし、インストールし、使用し、実行するため：（a）お客様が所有または管理する各Macコンピュータでの単一の個人による使用、または（b）お客様が所有または管理する1台のMacコンピュータでの複数の個人による使用。例えば、社員1人が、自身のデスクトップおよびラップトップのMacコンピュータの両方でAppleソフトウェアを使用する場合、または複数の生徒が、リソースセンターもしくはライブラリに存在するMacコンピュータ1台でAppleソフトウェアを順次使用する場合。ならびに

（iii）お客様が所有もしくは管理する、Appleソフトウェアをすでに実行しているAppleブランドの各コンピュータ上の仮想オペレーティングシステム内で、Appleソフトウェア、または以前のmacOSもしくはOS XオペレーティングシステムソフトウェアもしくはAppleソフトウェアの後続のリリースの、追加のコピーもしくはインスタンスを最大2部、次の目的のためにインストール、使用、実行するため：（a）ソフトウェア開発、（b）ソフトウェア開発中のテスト、（c）macOS Serverの使用、または（d）個人的な非商用利用。

上記の第2B条（iii）に規定する許諾は、第3条で明示的に許諾される場合を除き、サービスビューロー、タイムシェアリング、ターミナルシェアリング、リレーサービスまたはその他の類似の種類のサービスに関連して、Appleソフトウェアの仮想化されたコピーまたはインスタンスを使用することをお客様に認めるものではありません。第2B条で明示的に許諾される場合を除き、お客様は、iOS、iPadOS、watchOSまたはtvOSを含むAppleオペレーティングシステムソフトウェアをMacコンピュータ上の仮想オペレーティングシステム環境内で使用することはできません。

C. ボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約：お客様がボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約に基づいてAppleソフトウェアを取得した場合、お客様のボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約の条件により、お客様が所有または管理するAppleブランドのコンピュータに、お客様がダウンロード、インストール、使用および実行することを許可されるAppleソフトウェアのコピー数が決定されます。Appleが書面により同意する場合を除き、お客様がボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約に基づいて取得したAppleソフトウェアの使用には、

本契約のほかのすべての条件が適用されるものとします。

D. システム要件、Apple Account：Appleソフトウェアは、Appleが示す特定のシステム要件に適合するAppleブランドのハードウェアにおいてのみサポートされることにご注意ください。さらに、Appleソフトウェアの特定の機能および特定の本サービス（第6条で定義します）の利用およびアクセスには、固有のユーザー名およびパスワードの組み合わせ（Apple Accountと呼ばれます）の申請が必要となる場合があります。

E. フォント：本契約の条件に従って、お客様は、Appleソフトウェアの実行中にコンテンツを表示およびプリントするために、Appleソフトウェアに含まれるフォントを使用することができます。ただし、お客様は、当該フォントに付属する埋め込み制限で許可されている場合のみ、コンテンツ内にフォントを埋め込むことができます。これらの埋め込み制限は、「Font Book」＞「プレビュー」＞「フォント情報を表示」でご確認いただけます。

F. ボイス、ライブキャプション：本契約の条件に従って、お客様は次を行うことができます：（i）（1）Appleソフトウェアの実行中、および（2）お客様独自のオリジナルコンテンツおよびプロジェクトをお客様の個人的な非商用利用を目的として作成するために、Appleソフトウェアに含まれるシステムボイス（以下「システムボイス」といいます）を使用すること、（ii）FaceTime通話の利用中またはそれ以外のいずれかを問わず、個人的な非商用利用のためにのみ、デバイス上のAppleソフトウェアで自動的かつリアルタイムに生成されたライブキャプション（以下「ライブキャプション」といいます）を使用すること、ならびに（iii）お客様個人の音声を使用してお客様自身が話しているように聞こえる音声（以下「パーソナルボイス」といいます）をお客様の個人的な非商用利用を目的として作成するために、パーソナルボイス機能を使用すること。システムボイス、ライブキャプション、またはパーソナルボイスのその他の作成または使用（営利、非営利、公共への共有、または商用におけるシステムボイス、ライブキャプション、またはパーソナルボイスの使用、複製、表示、実行、記録、公開、または再頒布を含みますが、これらに限定されません）は、本契約では許可されません。

G. 写真アプリの機能とサポート：Appleソフトウェアの写真アプリケーション（以下「写真アプリ」といいます）では、一部のビデオ形式と写真形式がサポートされていない場合があります。写真アプリの一部の機能の使用結果は、お客様のカメラの機能によって異なります。写真アプリおよびAppleまたは第三者のサービス間での写真の同期は、データの喪失につながる場合があります。写真アプリに含まれるスライドショーグラフィックス、音楽およびテーマの使用は、お客様が写真アプリを使用して作成するスライドショーの個人的な非商用利用に限られます。お客様は、写真アプリに含まれる、またはその一部として提供される写真、画像、グラフィックス、アートワーク、音声、ビデオまたは類似の資産（以下「デジタルマテリアル」といいます）を商業的かどうかに関わらず、スタンドアロンベースで使用、引用または頒布することはできず、その他デジタルマテリアルを写真アプリの一部として使用が意図された状況以外で使用することはできません。

H. コンテンツキャッシュ機能

1. Appleおよび／またはその関連会社が、特定のソフトウェアおよび／またはコンテンツをキャッシュのために利用できるようにする範囲において（例：Mac App Storeからの適用可能なコンテンツとして）（以下「Apple適格コンテンツ」といいます）、Appleソフトウェアの特定の機能（以下「コンテンツキャッシュ機能」といいます）は、当該Apple適格コンテンツを、Appleソフトウェアを実行しているお客様のAppleブランドのコンピュータ（本条では、当該Appleブランドのコンピュータを「キャッシュ対応Mac」といいます）上に自動的にダウンロードし、ローカルにキャッシュする場合があります。**お客様は、Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能を使用することにより、Appleがお客様のキャッシュ対応Mac上に当該適格コンテンツをダウンロードし、キャッシュすることに同意したものとみなされます。**お客様は、Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能を、キャッシュ対応Mac上の「システム環境設定」の「共有」で、いつでもオフにすることができます。

2. Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能は、お客様が所有または管理するキャッシュ対応Mac上でのみ、かつお客様のご自宅、会社または組織内で、当該Apple適格コンテンツを、権限を有するエンドユーザーへ効率的に配布するためだけに利用できます。お客様は、当該ユーザーがApple適格コンテンツの受領に先立ち、Appleとの別途の認

証を要する場合があることを理解し、お客様のキャッシュ対応Macを利用したApple適格コンテンツの効率的な配信により、お客様またはお客様のエンドユーザーが当該Apple適格コンテンツを受領する条件は変更されないことを理解するものとします。

3. お客様は、Apple適格コンテンツを利用するすべての場合について、キャッシュされているApple適格コンテンツの種類を規定する、適用されるライセンス条件に従うことを認め、これに同意するものとします。これらの条件には、Appleメディアサービス利用規約、iCloud利用規約、iTunes Uインストラクター契約、iTunes Uソフトウェア使用許諾契約、および／またはダウンロードされるソフトウェアに添付されている適用されるライセンス条件を含みますが、これらに限定されません。ただし、当該ダウンロードが別個のライセンスを伴う場合には、当該別個のライセンスが適用されます。Appleソフトウェア使用許諾契約（SLA）のリストは、https://www.apple.com/jp/legal/sla/でご確認いただけます。お客様は、コンテンツキャッシュ機能を使用すること、およびお客様のキャッシュ対応MacにApple適格コンテンツを保存することが、お客様に対して、Apple適格コンテンツの適用されるライセンス条件でお客様に付与される権利を超える、いかなる権利も譲渡するものではなく、またAppleまたはApple適格コンテンツのその他の著作権者のいかなる権利についても付与、権利放棄、またはその他の制限を構成するものではないことを認め、これに同意するものとします。

4. お客様は、お客様が所有もしくは管理していない（またはお客様に当該目的のための利用が法的に認められていない）ネットワーク上に、コンテンツキャッシュ機能が利用可能な状態でお客様のキャッシュ対応Macを配置すること、または、お客様のご自宅、会社または組織の外にいるエンドユーザーから当該Apple適格コンテンツにアクセスすることを許可することは認められていません。お客様は、コンテンツキャッシュ機能を、お客様自身の個人的な非商用利用、またはお客様の企業もしくは組織内での内部利用のために、かつ本契約にて明示的に許可される範囲でのみ利用することに同意するものとします。お客様は、コンテンツキャッシュ機能により提供されるサービスや情報を統合もしくは活用するサービス、またはコンテンツキャッシュ機能をいかなる態様かを問わず利用するサービスを、第三者に提供することはできません。

5. Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能を有効にすることにより、お客様は、Appleがお客様のキャッシュ対応Mac上のApple適格コンテンツを保存、監視および保護できること、ならびに、当該目的のために、お客様のキャッシュ対応Macおよび関係するネットワークについての技術情報（ハードウェアの識別子およびIPアドレスを含みますが、これらに限定されません）を収集および利用することに同意するものとします。お客様は、Appleソフトウェア、サービス、Apple適格コンテンツ、またはその他のAppleソフトウェアもしくはテクノロジーにおいて、またはこれらにより実行されるAppleの検証、保存もしくは認証メカニズム、デジタル署名、デジタル権利管理、またはその他のセキュリティメカニズムを無効にしないこと、中断しないこと、ハッキングしないこと、回避しないこと、またはその他の妨害を行わないこと、また他者にそうした行為を可能ならしめないことに同意するものとします。

6. Appleは、Apple適格コンテンツを、お客様のキャッシュ対応Mac上でキャッシュするために利用できるようにすることを中止する権利（例えば、以前はお客様がキャッシュすることができたコンテンツが、それ以降のキャッシュには利用できない場合があります）、および、Appleの単独の裁量により、お客様のキャッシュ対応Macから、キャッシュされた一切のApple適格コンテンツをいつでも削除することができる権利を留保するものとし、Appleは、当該場合においてお客様に一切の責任を負わないものとします。お客様は、Apple適格コンテンツをこのようにキャッシュすることが必ずしもすべての国および地域において利用できるものではないことを理解するものとします。お客様は、いつでも、キャッシュされたApple適格コンテンツを削除し、コンテンツキャッシュ機能を無効にすることができます。

l. リモートデスクトップ接続： 本契約の条件に従って、別のコンピュータまたは電子デバイス（以下それぞれを「デバイス」といいます）からAppleソフトウェアを実行しているAppleブランドのコンピュータ（本条において当該Appleブランドのコンピュータを「Home Mac」といいます）にリモートで接続する際、画面共有機能によるか、その他の方法によるかに関わらず、以下の通りとします。

（i）Home Macで実行および表示されているAppleソフトウェアのグラフィックデスクトップセッションをコ

ントロールするために、直接的か間接的かを問わず、一度に1台のデバイスにのみリモートで接続することができます。かつ

（ii）何らかの方法でAppleソフトウェアをコントロールしない限り、Home Macで実行および表示されているAppleソフトウェアの同一のグラフィックデスクトップセッションを同時に監視することを唯一の目的として、合理的な数のデバイスに同時にリモートで接続することができます。ただし、

（iii）Home Macで実行および表示されているものとは異なる、Appleソフトウェアの別のグラフィックデスクトップセッションをコントロールするために、直接的か間接的かを問わず、一度に1台のAppleブランドのデバイスにのみリモートで接続することができ、当該接続はAppleソフトウェアの画面共有機能を通じてのみ行うことができます。

第2l条または第3条で明示的に許諾される場合を除き、またはAppleにより別途使用許諾される場合を除き、お客様は、サービスビューロー、タイムシェアリング、ターミナルシェアリングまたはその他の類似の種類のサービスに関連して、当該サービスがお客様自身の組織内部で提供されているか、第三者に対して提供されているかに関わらず、Appleソフトウェアまたはそのいずれの機能も使用しないことに同意するものとします。

J. その他の使用制限：本契約に規定する許諾は、お客様にAppleブランド以外のコンピュータにおいてAppleソフトウェアをインストール、使用、もしくは実行すること、または他者にそうした行為を可能ならしめることを認めておらず、お客様はこれらの行為をしないことに同意するものとします。お客様は、Appleソフトウェアに添付、または含まれ得る一切の所有権表示（商標権および著作権表示を含みます）を削除したり、不明瞭にしたり、または改変したりしないことに同意します。本契約の各条件により別途認められていない限り、またはAppleによって別途使用許諾されていない限り、（i）一度に1人のユーザーのみがAppleソフトウェアを使用することができ、かつ（ii）お客様は、ネットワーク上で複数のコンピュータが同時にAppleソフトウェアを実行または使用できるようにすることはできません。第3条で明示的に許諾される場合を除き、お客様は、Appleソフトウェアのレンタル、リース、貸与、販売、再頒布またはサブライセンスを行うことはできません。

K. バックアップコピー：お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でAppleソフトウェア（Boot ROMコードおよびAppleブランドのハードウェアに組み込まれるか、またはその他の方法で含まれるほかのAppleファームウェアを除きます）のコピーを1部作成することができます。ただし、バックアップコピーには、Appleソフトウェアの原本に含まれるすべての著作権表示またはその他の所有権表示が含まれていなければなりません。Apple Boot ROMコードおよびファームウェアは、Appleブランドのハードウェアで使用する場合に限り提供され、お客様は、Apple Boot ROMコードまたはファームウェアの全部または一部を複製、変更または再頒布することはできません。

L. 既存のソフトウェアの移行：お客様が、ソフトウェアを1台のAppleブランドのコンピュータからほかのAppleブランドのコンピュータへ移行するためにセットアップまたは移行アシスタントを使用する場合、一旦ソフトウェアのコピーがほかのコンピュータへ移行されると、当該ソフトウェアの移行元のコピーを継続使用することが禁止される場合があります。ただし、お客様がすでに両方のコンピュータに対する当該ソフトウェアの使用許諾を受けたコピーを有する場合はこの限りではありません。お客様は、適用される条件を該当するソフトウェア使用許諾契約で確認する必要があります。第三者のソフトウェアおよびサービスは、本Appleソフトウェアと互換性がない場合があり、また、本Appleソフトウェアのインストールにより、当該第三者のソフトウェアおよびサービスの可用性やユーザビリティに影響を与える場合があります。

M. オープンソース：AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアに含まれる第三者のオープンソースプログラムの一部のコンポーネントは、Appleのオープンソースウェブサイト（https://www.opensource.apple.com/）ですでに公開されており、また今後も公開される可能性があります（以下、総称して「オープンソースコンポーネント」といいます）。お客様は、それらのオープンソースコンポーネントに限り、改変したり、置き換えたりすることができます。こ

の場合、次の条件をすべて満たさなければなりません。（i）お客様が所有または管理するAppleブランドのコンピュータが、Appleソフトウェアの適切な使用許諾を受けたコピーを有する限りにおいて、改変後のAppleソフトウェアを、改変前のAppleソフトウェアに代えて、当該Appleコンピュータで使用すること、（ii）その他の点について、お客様が、本契約の各条件およびオープンソースコンポーネントの使用を規定している一切の適用されるライセンス条件に従うこと。Appleは、改変後のAppleソフトウェアについて、いかなるアップデート、メンテナンス、保証、技術サポートもしくはその他のサポート、またはサービスも提供する義務を負いません。お客様は、Appleソフトウェアのオープンソースコンポーネントを改変した結果生じるAppleハードウェアの故障または損害については、Appleハードウェア保証の条件から除外されることを明示的に認めるものとします。

N. リバースエンジニアリングの禁止：お客様は、Appleソフトウェアおよびこれにより提供されるサービスの全部または一部に対し、複製（本契約または利用ルール（お客様に適用される場合）で明示的に許可される場合を除きます）、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試行、復号化、改変または二次的著作物の創作を行うことはできないものとし、これらの行為をしないこと、および他者によるこれらの行為を可能ならしめないことに同意するものとします（ただし、上記の制限が適用法またはAppleソフトウェアに含まれ得るオープンソースコンポーネントの使用に適用されるライセンス条件により禁止される場合を除きます）。

O. 法令遵守：お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービス（下記第6条で定義されます）を、お客様が居住する、またはAppleソフトウェアおよび本サービスをダウンロードもしくは使用する国や地域の現地法を含む、すべての適用法を遵守して使用することに同意するものとします。Appleソフトウェアおよび本サービスの機能は、すべての言語または地域で利用できるとは限らず、一部の機能は地域によって異なる場合があります。Appleソフトウェアおよび本サービスの機能には、インターネット接続を必要とするものがあります。

P. 第三者のソフトウェア：Appleは、特定の第三者のソフトウェアまたはサービスへのアクセスをお客様の便宜のために、Appleソフトウェアパッケージの一部として提供しており、また、Appleソフトウェアのアップグレード、アップデートまたは補完として提供する場合があります。Appleソフトウェアが第三者のソフトウェアまたはサービスを含んでいるか、それらへのアクセスを提供する限りにおいて、Appleは当該ソフトウェアまたはサービスについての技術サポートまたはその他のサポートを提供する明示または黙示の義務を負いません。ソフトウェア、サービス、および／または製品に関する技術サポートおよびカスタマーサービスについては、該当するソフトウェアベンダー、製造業者またはサービスプロバイダにご連絡ください。

Q. Appleソフトウェアの変更：Appleソフトウェアは、Appleソフトウェアの変更の有無をAppleに対し定期的に確認します。変更が利用可能な場合、当該変更は自動的にお客様のコンピュータおよびお客様の周辺機器（該当する場合）にダウンロードされ、インストールされることがあります。**Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、Appleがお客様のコンピュータおよび周辺機器に自動的にAppleソフトウェアの変更をダウンロードしてインストールすることができることに同意するものとします。**お客様は、オペレーティングシステムの自動アップデートおよび緊急セキュリティ対応を、「システム環境設定」＞「ソフトウェアアップデート」＞「詳細」の設定を調整することで、いつでもオフにすることができます。

R. システムキャラクター：本契約の条件に従い、お客様は、Appleソフトウェアに含まれる、またはAppleソフトウェアで作成されるミー文字（以下「システムキャラクター」といいます）を次の場合に使用することができます。（i）Appleソフトウェアの実行中、および（ii）お客様独自のオリジナルコンテンツおよびプロジェクトをお客様の個人的な非商用利用を目的として作成する場合。システムキャラクターのその他の利用（営利、非営利、公共への共有、または商用におけるシステムキャラクターの使用、複製、表示、実行、記録、公開、または再頒布を含みますが、これらに限定されません）は、本契約では許可されません。

3.許諾されたデベロッパサービスのためのリース

A. リース： お客様は、以下のすべての条件が満たされる場合に限り、有効な使用許諾を受けたバージョンのAppleソフトウェアを、完全な形で、個人または組織（以下、それぞれを「リース賃借者」といいます）にリースまたはサブ

リースすることができます。

（i）リースするAppleソフトウェアは、許諾されたデベロッパサービスの提供のみを目的として使用される必要があり、各リース賃借者が本契約の各条件を確認し、その拘束を受けることに同意する必要があります。

（ii）各リース期間は連続する24時間以上とする必要があります。

（iii）リース期間中には、Appleソフトウェアをリースする当事者であるお客様（以下「リース賃貸者」といいます）がAppleソフトウェアの管理サポートを提供する場合を除き、エンドユーザーのリース賃借者は、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアがインストールされているAppleブランドのハードウェアを単独でかつ独占的に使用および管理する必要があります。

（iv）エンドユーザーのリース賃借者は、Appleソフトウェアを使用する前に、Appleソフトウェア上にプリインストールされたすべてのソフトウェア（AppleのXcodeデベロッパソフトウェアおよびAppleまたは第三者のその他のソフトウェアを含みますが、これらに限定されません）に適用される各条件を確認し、その拘束を受けることに同意する必要があります。

第3条において、（A）「エンドユーザーのリース賃借者」とは、許諾されたデベロッパサービスのためにリースするAppleソフトウェアを単独で最終的に使用するエンドユーザーを意味し、（B）「許諾されたデベロッパサービス」とは、継続的な統合サービス（ソフトウェア開発、ソースからのソフトウェアのビルド、ソフトウェア開発中の自動化されたテスト、およびこれらのアクティビティをサポートするために必要なデベロッパツールの実行を含みますが、これらに限定されません）を意味します。各リース賃貸者は、第3条に従ってAppleソフトウェアをリースまたはサブリースする前に、Apple Developer Relations（https://developer.apple.com/contact/macos-license/）に連絡して、Appleに事前通知を行う必要があります。

B. サブリース： リース賃貸者は、第3条に従ってAppleソフトウェアをさらにサブリースできます。ただし、当該リース賃借者が第3条のすべての条件を遵守する場合に限ります。Appleソフトウェアをサブリースするリース賃借者（第3条に基づきリース賃貸者ともみなされます）は、リース期間中、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアがインストールされているAppleブランドのハードウェアの独占的な使用権および管理権を完全に放棄する必要があります。

C. 執行：お客様はリース賃貸者として、次の責任を負うものとします。（i）各リース貸借者に第3条の要件を確実に遵守させること、（ii）各リース貸借者が適用されるすべてのライセンス条件に確実に同意するようにすること、および（iii）Appleによる当該条件の遵守の執行を支援すること。リース賃借者が本契約または適用されるAppleのその他のライセンス条件に違反した場合、リース賃借者のAppleソフトウェアの使用権は自動的に終了し、お客様は当該の違反を発見するか当該の違反についてAppleから書面による通知を受け次第、当該リース賃借者のAppleソフトウェアの使用権をただちに終了させることに同意するものとします。

D. 仮想化： 第3条に基づいてリース対象となっているAppleソフトウェアのコピーごとに、第3条に従ってリース賃貸者がリース賃借者にAppleソフトウェアへのアクセス権およびAppleソフトウェアの使用権を付与する目的でAppleソフトウェアの単一のインスタンスまたはコピーをプロビジョニングツールとしてのみ仮想化する場合に限り、リース賃貸者またはリース賃借者の（双方ではなく）いずれか一方は、第2B（iii）条に従って仮想オペレーティングシステム環境内でAppleソフトウェアの追加のコピーまたはインスタンスをインストール、使用、および実行することができます。

E. システム構成：お客様がリース賃借者である場合、お客様は、Appleソフトウェアをお客様にリースしているリース賃貸者によってAppleソフトウェアが以前に構成された可能性があることを認めるものとします。これには、アナリティクス、位置情報サービス、ならびにセキュリティ、プライバシー、およびデータ収集関連の機能についての設定の選択が含まれます。お客様は、リース賃貸者によるAppleソフトウェアの構成についてAppleが責任を負わないことを

認め、これに同意するものとします。

4.譲渡
A. お客様が、Appleブランドのハードウェアにプリインストールされたアップルソフトウェアを取得された場合、またはお客様がMac App Storeから、もしくはソフトウェアアップデートを通じてAppleソフトウェアのライセンスを取得された場合、お客様は、Appleソフトウェアに関するお客様がライセンス付与された権利のすべてを、（Appleによって提供されたオリジナルの形態で）1回に限り、他者に対して永久譲渡することができます。この場合、次の条件をすべて満たさなければなりません。（i）Appleソフトウェアが、Appleブランドのハードウェアとともに譲渡されること、（ii）当該譲渡は、すべてのコンポーネント部分および本契約を含むAppleソフトウェアのすべてを含んでいなければならないこと、（iii）お客様は、全部であるか一部であるかを問わず、コンピュータまたはほかのストレージデバイスに保存されたコピーを含め、Appleソフトウェアのいかなるコピーも保持しないこと、（iv）Appleソフトウェアの譲受人は、本契約を読み、かつ本契約の条件の受諾に同意すること。本契約において、AppleがAppleソフトウェアのアップデート（例：バージョン10.14から10.14.1へのアップデート）を提供する場合、当該アップデートは、Appleソフトウェアの一部とみなされ、Appleソフトウェアのアップデート前のバージョンと別々に譲渡することはできません。

B. お客様は、上記第2M条において修正または置き換えられた、Appleソフトウェアの譲渡を行うことはできません。Appleソフトウェアのコンポーネントはすべて、バンドルの一部として提供され、バンドルから分離させること、およびスタンドアロンアプリケーションとして頒布することはできません。特定のAppleブランドのハードウェア製品とともに提供されるAppleソフトウェアは、ほかのモデルのAppleブランドのハードウェアでは、実行されない可能性があることにご注意ください。

C. プロモーション、評価、診断または修復目的でAppleにより提供されるAppleソフトウェアのコピーは、当該目的に限定して使用することができ、再販売または譲渡することはできません。

D. Appleは、本契約の全部または一部、もしくは本契約に基づく権利または義務を、いつでも予告なく、Appleの関連会社または子会社に譲渡することができます。

5.データ使用に対する同意：アナリティクス、位置情報サービス、Siri、音声入力およびSpotlightのような特定の機能では、各機能を提供するため、お客様のコンピュータからの情報が必要になる場合があります。お客様がそれらの機能をオンにするかまたは使用する際、どのような情報がAppleに送られるのか、およびどのように使用されるのかについての詳細が提供されます。さらに詳しくは、https://www.apple.com/jp/privacy/でご確認いただけます。お客様の情報は、いかなる場合においてもAppleプライバシーポリシーに従って取り扱われます。プライバシーポリシーは、https://www.apple.com/jp/legal/privacy/でご確認いただけます。

6.Appleソフトウェア、本サービス、および第三者のマテリアル
A. 総則：Appleソフトウェアにより、AppleのiTunes Store、Mac App Store、Apple Books、Game Center、iCloud、マップ、News、ならびにその他Appleおよび第三者のサービスとウェブサイト（以下、総称して、または個別に「本サービス」といいます）へのアクセスが可能になります。これら本サービスの利用にはインターネット接続が必要であり、特定の本サービスの利用には、Apple Accountおよび追加の規約の承諾が必要となる場合があり、追加料金が発生する場合もあります。お客様は、Apple Accountまたはその他のAppleサービスと関連して本ソフトウェアを使用することにより、当該本サービスにアクセスしている国または地域の最新のAppleメディアサービス利用規約を含む、適用されるサービス条件に同意したものとみなされます。最新のAppleメディアサービス規約は、https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/jp/terms.htmlでご確認いただけます。

B. iCloudに登録した場合、「iCloud Drive」、「共有アルバム」および「探す」など特定のiCloud機能は、Appleソフトウェアから直接アクセスすることができます。お客様は、お客様によるiCloudおよびこれらの機能の使用には最新のiCloudサービス利用規約が適用されることを認め、これに同意するものとします。最新のiCloudサービス利用規約

は、https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/icloud/jp/terms.htmlでご確認いただけます。

C. Newsアプリのコンテンツ：お客様によるNewsアプリケーションを通じたコンテンツへのアクセスは、個人利用および非商用利用のみに限られ、コンテンツのいかなる所有権もお客様に譲渡するものではなく、当該コンテンツを商用または宣伝に利用する権利は、これらに限られませんが、特に除外されます。

D. マップ：地図の対象範囲を含む、Appleソフトウェアのマップサービスおよびその機能（以下「マップ」といいます）は、地域によって異なる場合があります。お客様がマップをオンにするかまたは使用する際、どのような情報がAppleに送られるのか、およびどのように使用されるのかについての詳細が提供されます。お客様は、お客様によるマップの使用には最新のマップサービス利用規約が適用されることを認め、これに同意するものとします。最新のマップサービス利用規約については、マップアプリケーションのサイドバーにアクセスしてご確認ください。

E. お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスを利用することにより、露骨な表現を有することが明記されているかを問わず、不快、わいせつ、または好ましくないとみなされる可能性のあるコンテンツに遭遇する可能性があり、何らかの検索の結果または特定のURLにアクセスした結果として、自動的および意図せずに好ましくないマテリアルへのリンクまたは参照が生成される場合があることを理解しているものとします。お客様はご自身単独の責任によりAppleソフトウェアおよび本サービスを利用することに同意するものとし、Apple、その関連会社、代理人、本人、またはライセンサーはお客様に対し不快、わいせつ、または好ましくないとみなされる可能性のあるコンテンツに関する責任を一切負いません。

F. 特定のAppleソフトウェアおよび本サービスは、第三者からのコンテンツ、データ、情報、アプリケーションまたはマテリアル（以下「第三者のマテリアル」といいます）を表示、搭載、もしくは利用可能にすること、または特定の第三者のウェブサイトへのリンクを提供することがあります。お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスを利用することにより、Appleがこのような第三者のマテリアルやウェブサイトの内容、正確性、完成度、適時性、有効性、著作権適合性、合法性、公序良俗、品質またはその他の側面につき、調査および評価する責任を負うものではないことを認め、同意したものとみなされます。Appleとその役員、関連会社および子会社は、第三者の本サービス、第三者のマテリアルやウェブサイト、その他すべての第三者のマテリアル、製品またはサービスに関し、お客様およびその他のあらゆる者に対して、一切の保証、確約、義務の引き受けをせず、かつ一切の義務または責任を負いません。第三者のマテリアルおよびその他のウェブサイトへのリンクは、お客様への便宜のためだけに提供されているものです。

G. Appleおよびそのコンテンツプロバイダのいずれも、Appleソフトウェアおよび本サービスによって表示される株式情報、位置データ、ヘルスケア情報またはその他のデータの利用可能性、正確性、完全性、信頼性または適時性について保証しません。Appleソフトウェアおよび本サービスによって示される財務情報は、一般的な情報の提供のみを目的としており、投資アドバイスとして信用されるべきものではありません。Appleソフトウェアおよび本サービスを通して得られる情報に基づき有価証券取引を行う前に、お客様は、お客様の国や地域で財務または証券に関するアドバイスを提供する法律的な資格を与えられた財務または証券の専門家に相談することが適切です。お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスの人工知能により生成される出力内容を使用または共有する前に、お客様のユースケースにおけるその出力内容の正確性および適切性を評価する必要があります。これには、必要に応じて、人間によるレビューを行うことも含まれます。Appleマップサービスを含め、あらゆるAppleソフトウェアおよび本サービスを介して提供される位置データは、基本的なナビゲーションおよび／または計画の目的に限定して提供されるものであり、正確な位置情報が必要な状況で、または位置データが、誤りを含む、不正確である、データの反映が遅延している、もしくは不完全であることにより、死亡、人身傷害、もしくは財産や環境への損害を生じさせるようなことがある状況において、依拠することを意図したものではありません。お客様は、マップサービスから受信する結果が、マップデータの正確性に影響を与え得る要因（天候、道路および交通状況、地政学的事象を含みますが、これらに限定されません）に基づく実際の道路または地形条件により異なり得ることに同意するものとします。お客様の安全のため、常に道路標識および実際の道路状況に注意してください。安全運転をすること、交通ルールを守ることを心がけてください。また、自転車または徒歩でのルートには、自転車道または歩道が含まれていない場合がありますので、ご注意ください。

H. お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスを利用していずれかのコンテンツを送信する限りにおいて、お客様が当該コンテンツにおける一切の権利を有していること、または当該コンテンツの送信を行う権限を付与されているか、法的に認められていること、および当該コンテンツが、Appleソフトウェアおよび本サービスに適用されるいかなるサービス利用規約にも違反していないことを表明するものとします。お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスが、Apple、サイトオーナーまたはそのライセンサーが所有する専有のコンテンツ、情報およびマテリアルを含むこと、著作権を含むがこれに限定されない適用される知的財産権に関する法律やその他の法律により保護されることに同意するものとします。お客様は、当該専有のコンテンツ、情報またはマテリアルを、Appleソフトウェアおよび本サービスの認められた利用以外の方法で、または本契約の各条件に矛盾するか第三者もしくはAppleの知的財産権の侵害となるいかなる方法でも使用しないことに同意するものとします。いかなる形態または方法によるものであっても、Appleソフトウェアおよび本サービスのいかなる部分の複製も禁止されます。お客様は、いかなる方法においても、Appleソフトウェアおよび本サービスの変更、レンタル、リース、貸与、販売、頒布、または本サービスに基づく二次的著作物の創作も行わないことに同意するものとします。また、お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスを利用したコンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬、もしくはその他のマルウェアの送信、または不法侵入やネットワーク容量に負荷をかけることを含むがこれらに限定されない、許可されていない一切の方法によりAppleソフトウェアおよび本サービスを不正利用してはなりません。さらに、お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスをスパム、詐欺行為、嫌がらせ、不正利用、ストーキング、脅迫、中傷、またはその他の他者の権利を侵害するいかなる方法でも利用しないことに同意するものとし、お客様によるそうした利用についてAppleは一切責任を負わないことに同意するものとします。また、お客様がAppleソフトウェアおよび本サービスを利用した結果として受け取る可能性のある、いかなる嫌がらせ、脅迫、中傷、攻撃的、権利侵害的または違法なメッセージや送信についても、Appleが一切責任を負わないことにも同意するものとします。

I. 一部のAppleソフトウェア、本サービス、および第三者のマテリアルは、すべての言語、またはすべての国もしくは地域で利用可能とは限りません。Appleは、当該Appleソフトウェア、本サービス、および第三者のマテリアルが特定の場所において適していることや、利用可能であることについて、いかなる表明もしません。お客様が当該Appleソフトウェア、本サービス、および第三者のマテリアルの利用またはアクセスを選択する限りにおいて、お客様は、ご自身の判断でそうするものとし、適用される現地法ならびにプライバシーおよびデータ収集に関する法律を含むがこれらに限定されない一切の適用法を遵守する責任を負うものとします。Appleおよびそのライセンサーは、Appleソフトウェアおよび本サービスについて、いつでも通知することなく、変更、一時停止、削除、またはアクセス不能にする権利を留保しています。Appleは、いかなる場合であっても、当該Appleソフトウェアおよび本サービスを削除またはアクセス不能にすることに対し、一切の責任を負わないものとします。Appleはまた、いかなる場合であっても、通知なしに、責任を負うことなく、特定のAppleソフトウェアおよび本サービスの利用またはアクセスを制限することができるものとします。

7.契約の解除：本契約は、解除されるまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約の条件のいずれかにお客様が違反した場合、Appleが通知をすることなく、自動的に解除されるか、または失効します。本契約の解除の時点で、お客様はAppleソフトウェアの使用をすべて中止し、Appleソフトウェアのコピーを、その全部または一部を問わず、すべて破棄するものとします。本契約の第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条および第13条は、本契約終了後も存続するものとします。

8.保証の否認

A. お客様が消費者（Appleソフトウェアをご自身の仕事、業務または職業以外で使用する方）である場合、お客様は、以下の制限がお客様に適用されることを禁止する居住国の法的権利を有する可能性があります。お客様に適用されることが禁止されている場合、これらはお客様には適用されません。権利についての詳細は、お近くの消費者団体にお問い合わせください。オーストラリアの消費者については、本契約のいかなる条件も、オーストラリア消費者保護法（消費者保証を含む）に基づくお客様の法的権利に影響を及ぼすものではなく、影響を及ぼすことを意図したものでもありません。

B. お客様は、適用法が許容する限りにおいて、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアによって実行またはアク

セスされる一切の本サービスを利用する上での危険はお客様のみが負担し、品質適合性、性能、正確性および努力に関する包括的危険は、お客様にあることを明示的に認め、同意するものとします。

C. 適用法が最大限に許容する限りにおいて、Appleソフトウェアおよび本サービスは、すべての瑕疵を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状有姿」および「提供可能な限度」で提供され、AppleおよびAppleのライセンサー（第8条および第9条において「Apple」と総称します）は、明示、黙示または法令上を問わず、Appleソフトウェアおよび本サービスに関するすべての保証および条件を明確に否認します。当該保証および条件には、商品性、品質適合性、特定目的適合性、正確性、平穏享有権および第三者の権利非侵害性についての黙示の保証および／または条件が含まれますが、これらに限定されません。

D. Appleは、Appleソフトウェアおよび本サービスの享受に支障がないこと、Appleソフトウェアに含まれる機能、またはAppleソフトウェアにより実行もしくは提供される本サービスがお客様の要件を満足させるものであること、Appleソフトウェアおよび本サービスの動作に中断もしくは誤りがないこと、本サービスが継続して提供されるものであること、Appleソフトウェアまたは本サービスの瑕疵が修正されること、またAppleソフトウェアまたは本サービスが第三者のソフトウェア、アプリケーションまたは第三者のサービスと互換性があることを保証しません。本Appleソフトウェアをインストールすることで、Apple製品および本サービスだけでなく、第三者のソフトウェア、アプリケーションまたは第三者のサービスの可用性およびユーザビリティに影響を与える場合があります。

E. お客様はさらに、Appleソフトウェアおよび本サービスにより提供されるコンテンツ、データまたは情報に関する不具合もしくは遅延、またはエラーもしくは不正確性が死亡、人身傷害、または身体もしくは環境に対する重大な損害を引き起こすような状況や環境（原子力施設、飛行機運航または通信システム、航空管制、生命救助または武器システムを含みますが、これらに限定されません）においてAppleソフトウェアおよび本サービスを利用することが意図されておらず、また、利用に適さないことを認めるものとします。

F. AppleまたはAppleの正式な権限を付与された代表者から提供される、口頭または書面による情報または助言の一切は、新たな保証を生じさせるものではありません。Appleソフトウェアまたは本サービスに瑕疵があると判明した場合、お客様が、すべての必要なサービス、修理または修正にかかる一切の費用を負担します。一部の法域では黙示保証の免責または消費者の適用される制定法上の権利の制限が認められていないため、上記の免責および制限は、お客様に適用されない場合があります。

9.責任の制限：本契約に別途定めのある場合を除き、適用法令により禁止されない限り、Apple、その関連会社、代理人または本人は、Appleソフトウェアまたは本サービス、またはAppleソフトウェアおよび本サービスに関連する第三者のソフトウェア、アプリケーション、もしくはサービスの使用または使用不可に起因または関連する、逸失利益、データの損壊または消失、データまたは情報の送受信の失敗（コースの指示、割り当ておよびマテリアルを含みますが、これらに限られません）、仕事の中断またはその他の商業的損害もしくは損失等を含む、人身傷害または付随的損害、特別損害、間接損害または二次的損害等について、責任事由（契約、不法行為等）に関わらず、いかように発生しようと、Appleが当該損害の可能性を示唆されていた場合においても、一切の責任を負いません。一部の法域では人身傷害、偶発的または結果的損害に対する免責または責任の制限が認められていないため、本制限は、お客様に適用されない場合があります。いかなる場合も（人身傷害を伴う場合に適用法が要請する場合を除いて）、すべての損害に関するお客様に対するAppleの賠償責任総額は、250米ドルを上限とします。上記の救済がその本質的目的を達成できない場合でも、前述の制限が適用されます。本契約のその他の規定に関わらず、日本の消費者契約法の適用がある場合、Appleの債務不履行または不法行為により生じた損害を賠償する責任を制限する規定は、Appleの故意または重過失により生じた損害には適用しないものとします。

10.輸出管理：お客様は、米国の法律およびAppleソフトウェアが取得された法域の法律で認められている場合を除き、Appleソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、ただしこれに限定することなく、Appleソフトウェアを、次の者に対して輸出または再輸出を行うことはできません。（a）米国の通商禁止国、または（b）米国財務省の特別指定国リスト（list of Specially Designated Nationals）もしくは米国商務省の拒否人名

リスト（Denied Person's List or Entity List）もしくはその他の制限者リスト上のすべての者。Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記の国に所在していないこと、または上記リストに掲載されていないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様が米国の法律で禁止されている目的でAppleソフトウェアを使用しないことに同意するものとします。当該目的にはミサイル、核兵器、化学兵器または生物兵器の開発、設計、製造または生産が含まれますが、これらに限定されません。

11.エンドユーザーが米国政府である場合：Appleソフトウェアおよび関連文書は、「商業コンピュータソフトウェア」（Commercial Computer Software）および「商業コンピュータソフトウェア文書」（Commercial Computer Software Documentation）から構成される48 C.F.R. §2.101で定義され、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202で使用されている「商業製品」（Commercial Products）です。場合に応じて、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202-1から227.7202-4に従い、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、米国政府のエンドユーザーに対して、（a）商業製品としてのみ、かつ（b）本契約の条件に従ってその他のエンドユーザーすべてに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、米国の著作権法に基づき留保されています。

12.準拠法および契約の分離性：本契約は、法の抵触に関する法理を除いて、カリフォルニア州法が適用され、これに従って解釈されるものとします。本契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されず、その適用は明示的に排除されるものとします。お客様が英国に住む消費者である場合、本契約はお客様の居住地の法域を管轄する法律に準拠します。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条件またはその一部について執行不能と判断した場合であっても、本契約のほかの条件または部分は、依然として完全な効力を有するものとします。

13.完全合意、適用言語：本契約は、Appleソフトウェアに関するお客様とAppleの間の完全合意を構成するものであり、本件に関して以前または同時期になされた一切の了解事項に優先します。本契約の修正および変更は、当該修正および変更が書面によりなされ、かつAppleが署名した場合を除き、拘束力を有しません。本契約の翻訳は、地域の必要に応じて行われるものであり、英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾がある場合、お客様の法域における現地法が禁止しない範囲で、英語版の本契約が適用されるものとします。

14. 第三者の製品に関する承認

A. Appleソフトウェアの一部には、第三者のソフトウェアおよびその他の著作物が利用されている場合または含まれている場合があります。当該著作物に関する承認、ライセンス条件および免責事項はAppleソフトウェアの電子文書に記載されており、お客様による当該著作物の使用についてはそれらの各条件が適用されます。Google Safe Browsing Serviceの使用には、Googleのサービス利用規約（https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/）およびGoogleのプライバシーポリシー（https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/）が適用されます。

B. Appleソフトウェアを含む特定のソフトウェアライブラリおよびその他の第三者のソフトウェアは、フリーソフトウェアであり、GNU General Public License（GPL）またはGNU Library/Lesser General Public License（LGPL）のいずれかの条件に基づきライセンスが付与されます。お客様は、Apple（opensource@apple.com）に対して書面にて依頼することにより、メディアの費用、送料および取扱手数料を除いて無償で、当該フリーソフトウェアのソースコードの機械による読み取り可能な完全なコピーを、場合に応じてGPLまたはLGPLの条件に基づき、取得することができます。このGPLまたはLGPLソフトウェアは、これが有益であることを期待して頒布されますが、商品性または特定目的適合性についての黙示の保証も含め、一切の保証はなされません。GPLおよびLGPLの写しは、Appleソフトウェアに含まれています。

C. MPEG-4の使用：本製品は、MPEG-4 System Patent Portfolio Licenseに基づいてMPEG-4 Systems Standardに従ってエンコーディングするためにライセンスされるものです。ただし、次のいずれか、または両方に関連してエンコードする場合には、追加のライセンスとロイヤルティの支払いが必要となります。（i）タイトルごとに支払う物理的なメディアに保存または複製されるデータ、および／または（ii）タイトルごとに支払う、永久保存および／または永久利用するエンドユーザーに送信されるデータ。当該追加ライセンスは、MPEG LA, LLC.より取得していただけます。

詳しくは、https://www.mpegla.comをご確認ください。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づいて消費者による個人的な非商用利用目的で次の（i）および／または（ii）を行うためにライセンスが付与されるものです。（i）MPEG-4 Visual Standardに従いビデオをエンコードするため（以下「MPEG-4ビデオ」といいます）、（ii）個人的な非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされたMPEG-4ビデオおよび／またはMPEG-4ビデオを提供するためにMPEG LAよりライセンスを受けたビデオ提供者から取得したMPEG-4ビデオをデコードするため。その他の使用に関してはいかなるライセンスも付与されておらず、また黙示にも付与されていません。販売促進用、社内用および商用の使用およびライセンスを含む情報について詳しくは、MPEG LA, LLC.より取得することができます。https://www.mpegla.comをご確認ください。

D. H.264/AVCに関する通知： AppleソフトウェアがAVCエンコーディング機能および／またはデコーディング機能を含んでいる限りにおいて、H.264/AVCの商用利用には追加ライセンスが必要であり、次の条件が適用されます。本製品におけるAVC機能は、消費者による個人的な非商用利用目的で次の（i）および／または（ii）を行うためにライセンスが付与されるものです。（i）AVC Standardに従いビデオをエンコードするため（以下「AVCビデオ」といいます）、（ii）個人的な非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされたAVCビデオおよび／またはAVCビデオを提供するためにライセンスを受けたビデオ提供者から取得したAVCビデオをデコードするため。その他の使用およびライセンスに関する情報については、MPEG LA L.L.C.より取得することができます。https://www.mpegla.comをご確認ください。

E. AMRに関する通知：本製品におけるAdaptive Multi-Rate（以下「AMR」といいます）エンコーディングおよびデコーディング機能は、携帯電話による通話をするため、またはWindowsプラットフォーム用のQuickTimeアーキテクチャ上に構築される一切の電話通信製品を使用するためにライセンスが付与されるものではありません。また、本製品におけるAMRエンコーディングおよびデコーディング機能は、次を含む携帯電話通信のインフラストラクチャーを使用するためにライセンスが付与されるものではありません。ベースステーション、ベースステーションコントローラまたはラジオネットワークコントローラ、スイッチングセンター、および公衆交換電話網に向けた、または公衆交換電話網からのゲートウェイ。

F. FAAに関する通知：Appleソフトウェアを通して表示されるAircraft Situation Display and National Airspace System Status Informationデータ（以下、総称して「フライトデータ」といいます）は、米国連邦航空局（Federal Aviation Administration、以下「FAA」といいます）が作成しています。お客様は、FAAの書面による事前の同意なしにフライトデータを再頒布しないことに同意するものとします。FAAおよびAppleは、明示または黙示を問わず、フライトデータの使用および正確性に関する一切の保証（商品性や特定目的適合性に対する黙示の保証を含みます）を否認します。お客様は、FAAおよびAppleがフライトデータの使用から生じる損失、損害、請求、負債、費用もしくは過料、または間接損害、特別損害、二次的損害、偶発的損害もしくは結果的損害に対して共同、個人を問わず一切責任を負わないものとすることに同意するものとします。Appleソフトウェアは、FAAが支援または推奨するものではありません。FAAは、技術上またはシステム上の問題について責任を負わず、お客様は、これらの問題や操作上のトラフィックフロー問題に関してFAAに問い合わせることはできません。

G. Adobeカラープロファイルの使用：お客様は、本契約に従いAppleソフトウェアに含まれるAdobeカラープロファイルソフトウェアを使用することができますが、Adobeは、本契約に基づいて、プロファイルまたはほかのアイテムのアップグレードや将来のバージョンを含むカラープロファイルのサポートを行う義務を負わないものとします。上記第8条および第9条の条件に加えて、いかなる場合も、Adobeはお客様に対して、損害、請求または費用についてその一切の責任を負わないものとします。Appleソフトウェアとともに配布されるAdobeカラープロファイルソフトウェアは、Adobe（https://www.adobe.com/jp/）からダウンロードすることもできます。

H. Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約：本アプリケーションまたはデバイスには、カリフォルニア州エメリービルに所在するGracenote, Inc.（以下「Gracenote」といいます）のソフトウェアが含まれます。本アプリケーションは、Gracenoteのソフトウェア（以下「Gracenoteソフトウェア」といいます）を使用することにより、ディスクおよ

び／またはファイルを識別し、また名前、アーティスト、トラック、およびタイトル情報（以下「Gracenoteデータ」といいます）を含む音楽関連情報を、オンラインサーバまたは組み込みデータベース（以下、総称して「Gracenoteサーバ」といいます）から取得し、さらにその他の機能を実行することができます。お客様は、本アプリケーションまたはデバイスの、本来意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenoteデータを使用することができます。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバをお客様自身の個人的な非商用利用目的にのみ使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracenoteソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、本契約で明示的に許可されている場合を除き、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバを使用するための非独占的なライセンスが終了することに同意するものとします。お客様のライセンスが終了した場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバの一切の使用を中止することに同意するものとします。Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバのすべての所有権を含む、一切の権利を留保します。いかなる状況においても、Gracenoteはお客様に対して、お客様が提供するあらゆる情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が直接的にお客様に対して、本契約に基づくその権利をGracenoteとして行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスでは、統計処理を行う目的で、クエリを追跡するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用する目的は、Gracenoteのサービスを利用しているお客様に関する情報を一切把握することなく、クエリの数を数えるためです。詳しくは、ウェブページでGracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーをご確認ください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの各項目は、お客様に対して「現状有姿」でライセンスが付与されるものとします。Gracenoteは、GracenoteサーバにおけるすべてのGracenoteデータの正確性に関して、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証をしません。Gracenoteは、Gracenoteが十分な理由があると判断するあらゆる事由で、Gracenoteサーバからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を留保します。GracenoteソフトウェアもしくはGracenoteサーバがエラーのない状態であること、またはGracenoteソフトウェアもしくはGracenoteサーバの機能が中断されないことの保証は行われません。Gracenoteは、Gracenoteが将来提供する可能性のある、新しく強化されるまたは追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、いつでも自由にそのサービスを中止できるものとします。Gracenoteは、商品性、特定目的適合性、所有権、および非侵害性についての黙示の保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバの使用により得られる結果について保証をしないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害もしくは偶発的損害、または一切の利益の逸失もしくは収入の逸失について、一切の責任を負わないものとします。

15. Yahoo検索サービスに関する制限：Safariを通じて利用可能なYahoo検索サービスは、次の国および地域においてのみ利用が許諾されます。アルゼンチン、アルバ、オーストラリア、オーストリア、バルバドス、ベルギー、バミューダ諸島、ブラジル、ブルガリア、カナダ、ケイマン諸島、チリ、中国本土、香港、台湾、コロンビア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パナマ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、韓国、スペイン、セントルシア、セントビンセント、スウェーデン、スイス、タイ、バハマ、トリニダード・トバゴ、トルコ、英国、ウルグアイ、米国、およびベネズエラ。

EA1885
2024年7月11日

————————————————

Apple Payおよびウォレットに関する利用規約

本Apple Payおよびウォレットに関する利用規約（以下「Apple Payおよびウォレット規約」といいます）は、Apple macOSソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます）を補完するものです。本契約ならびにApple Payおよびウォレット規約の条件の双方が、本契約のもと「本サービス」とみなされるお客様のApple Pay機能（以下「Apple Pay」といいます）およびAppleウォレット（以下「ウォレット」といいます）の使用に適用されます。本Apple Payおよびウォレット規約で使用される用語は、本契約に規定された意味を有します。お客様は、本Apple Payおよびウォレット規約に同意することにより、Apple Payおよびウォレットに対応したすべてのAppleデバイスで、Apple Payおよびウォレット規約に個々に同意したものとみなされます。

Apple PayおよびAppleウォレット（以下「ウォレット」といいます）でのApple Payカード（以下で定義）のサポートは、米国ではApple Payments Services LLC（以下「Apple決済サービス」といいます）により提供されており、米国外ではAppleのその他の関連会社によって提供されています。または、ウォレットは、AppleおよびAppleのその他の関連会社によって提供されます。Apple、Apple決済サービス、および各Apple関連会社は、それぞれが提供する本サービスに関して、本Apple Pay規約の当事者となります。

1.概要

Apple Pay

Apple Payでは、一部のウェブサイトで、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、および第三者の分割払いサービスを使用して、非接触型決済を行うことができます。Apple PayおよびApple Payの特定の機能は、限定された地域で、かつ、限定されたカード発行者、決済ネットワーク、販売者およびその他の第三者との間でのみ利用できます。

ウォレット

ウォレットでは、Apple Payで使用するクレジットカード、デビットカード、およびプリペイドカード（以下、総称して「対応カード」といいます）の仮想表現を保存できます。対応カードは限定された地域で、かつ、限定されたパートナーとの間でのみ利用できます。また、対応カードは随時変更される場合があります。

2.利用資格

お客様がApple Payおよびウォレットを設定し利用するには、（i）本サービスに対応しているバージョンのオペレーティングシステム（最新バージョンが推奨され、必須の場合もあります）が搭載された、対応するMacコンピュータ、（ii）Appleの利用規約を遵守しているiCloudアカウントに関連付けられたApple Account、および（iii）インターネットアクセスまたはモバイルデータ通信へのアクセス（料金が発生する場合があります）が必要です。特定の例外を除き、対応カードは13歳以上の個人の方のみご利用いただけます。また、iCloudまたは関連する発行者、販売者またはその他の第三者によって、追加の年齢制限が課される場合があります。

3.サービスの利用

Apple Payは、お客様の個人的な使用を意図としたものであり、お客様はご自身の対応カードのみを提示することがで

きます。お客様が対応する法人カードを提示する場合、お客様は、お客様の雇用主の承認のもとそれを行っていることを表明し、お客様が本Apple PayおよびウォレットⅡ規約、ならびにApple PayおよびウォレットⅡの利用によって生じるすべての取引において、雇用主を拘束する権限を与えられていることを表明するものとします。

お客様は、Apple Payを違法もしくは詐欺的な目的、または本契約および本Apple Pay規約によって禁止されたその他の目的には使用しないことに同意するものとします。お客様はさらに、適用される法律および規制に従ってApple Payを利用することに同意するものとします。お客様は、Apple Pay（何らかの自動化された手段を通じて本サービスへアクセスすることを含みます）、または本サービスと接続されたすべてのサーバもしくはネットワーク、または本サービスと接続されたネットワークのあらゆるポリシー、要件もしくは規制（無許可のアクセス、データやトラフィックの使用または監視を含みます）を妨害または中断しないことに同意するものとします。

お客様は、対応するMacコンピュータでApple Payを使用して、ウェブサイト上で支払いを実行できます。お客様は、MacでTouch IDまたはパスワードを使用するか、対応するiPhoneまたは対応するApple Watchを使用して取引を承認し、購入を行うことができます。Macコンピュータで購入を行う場合は、有効なiCloudアカウントに関連付けられた対応カードが必要です。お客様が、iPhoneまたはApple Watch（以下、総称して「対応デバイス」といいます）を使用して購入を行う場合は、Macコンピュータと同じApple Accountでサインインしている必要があります。

Safari以外のデスクトップウェブブラウザでApple Payを使用する場合は、対応するiPhoneまたはiPadにプロビジョニングされた対応カードが必要です。本Apple Pay規約で定められた条件に加えて、お客様がApple Payを使用し、ウェブサイトで支払いを実行することには、お客様の対応デバイスに該当するApple PayおよびウォレットⅡに関する利用規約が適用されます。当該規約は参照することにより本契約に組み込まれており、 iPhoneの「設定」＞「一般」＞「法律に基づく情報および認証」＞「使用許諾契約」、またはペアリングされたiPhoneのWatchアプリの「一般」＞「法律に基づく情報および認証」＞「使用許諾契約」からアクセスできます。対応デバイスは随時変更される場合があります。

4.Appleのお客様との関係

第3条においてのみ、Apple Inc.、Apple Payments Services LLC、個々のAppleの関連会社を総称して「Apple」といいます。お客様によるApple Payの利用には、本Apple Pay規約、ならびにお客様の対応カードに対して責任を有する関連する発行者、販売者またはその他の第三者と締結しているカード保有者契約の条件が適用されます。

Appleは金融機関ではありません。Appleが対応カードを発行したり、対応カードに対するサービスを提供したりすることはありません。またAppleは、支払いを処理すること、またはお客様のApple PayまたはウォレットⅡの利用によって生じる支払い、チャージバック、返金、払い戻し、ポイント、特典、割引、発注、受注処理、あるいはその他の活動をコントロールすることはありません。

Apple Payでの分割払いは、第三者パートナーがサポートおよび管理します。Apple Payを使用する際に、お客様が分割払いで支払うことを選択した場合、または第三者経由で購入し、あとで支払うことを選択した場合、お客様は第三者と契約しているものとみなされ、お客様の利用資格に関する判断および購入義務の返済は、その第三者のサービス規約に準拠するものとします。当該サービス規約は、支払い時に表示されます。Appleは、お客様とその第三者との間のいかなる契約の当事者でもありません。また、そうした分割払いサービスおよび契約に関する一切の責任を明示的に否認します。

お客様がお客様のカード発行者との間で有するカード保有者契約の各条件は、お客様の対応カードの利用およびApple Payに関連したそれらの利用に、引き続き適用されます。同様に、お客様のApple Pay機能を利用した物品またはサービスの購入には、当該販売者の条件が適用されます。

本契約または本Apple PayおよびウォレットⅡ規約のいかなる規定も、お客様のカード保有者契約もしくは販売者契約の

各条件、またはApple Payの機能の使用に適用されるその他の条件を変更することはなく、当該条件はお客様によるApple Payの該当する機能の利用およびお客様の対応するMacコンピュータ上の仮想表明に適用されます。

お客様は、Appleがカード保有者契約または販売者契約の当事者ではなく、Appleが、（a）Apple Payおよびウォレットの使用時の対応カード、商業的活動、取引、購入、発注、受注処理、または領収書に関する内容、正確性、もしくは可用性、（b）クレジットの発行またはクレジットの適格性の評価、（c）お客様によるApple Payまたはウォレットの使用に関連した発行者、販売者、もしくはその他の第三者の活動、（d）対応カードに関連した発行者、販売者、またはその他の第三者による決定、（e）対応カードに関連したリワードまたは保存された特典の発生もしくは引き換え、または（f）プリペイド対応カードの入金もしくは再入金について責任を負わないことに同意するものとします。対応カードまたは関連する商業的活動に関する紛争および疑問については、お客様のカード発行者または該当する販売者にご連絡ください。Apple Payまたはウォレットに関する質問は、（800）APL-CARE（800-275-2273）にお問い合わせください。

5.プライバシー

対応デバイス上でApple Payを使用した支払い取引を開始する場合、Apple Payは、お客様の取引を完了するために、お客様のMacコンピュータと対応デバイスとの間で、暗号化された形式にて支払い情報を転送します。Touch ID内蔵のMacBook Pro上でApple Payを使用した支払い取引を行う場合、お客様の支払い情報は、当該取引の一部として、暗号化された形式にてウェブサイトに提供されます。Touch ID内蔵のMacBook Pro上のApple Payにカードを追加する場合、特定のデバイス設定が有効になっているか、およびデバイスの使用パターン（例えば、デバイスが移動中の時間の割合、週ごとのおおよその呼び出し回数）など、お客様のデバイスに関する情報が、お客様の適格性を判断し不正行為を防ぐためにAppleに送られます。お客様は、関連するサービス固有のプライバシー情報（お客様のiOSデバイスまたはMacコンピュータで、またはペアリングしたiOSデバイス上のWatchアプリ内でアクセスできる「Apple Payおよびプライバシーについて」を含みます）をお読みになるか、https://www.apple.com/jp/legal/privacyをご確認いただくことによって、お客様によるApple Payの使用の一環として収集され、使用され、または共有される個人情報について、詳しい情報をご確認いただけます。お客様は、Apple Payおよびウォレットを使用することにより、Appleならびにその関連会社および代理人がこれらのサービスを提供するために前述のすべての情報を送信、収集、保持、処理および使用することに同意および承諾するものとします。

6.セキュリティ

Apple Payおよびウォレットは、お客様の対応カードの仮想表明を保存しているものであり、お客様が実際の財布、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、またはその他のカードを保護するように、保護されるべきものです。お客様は、お客様のMacコンピュータ、対応デバイス、Apple Account、Touch IDの情報、お客様のデバイスのパスコード、ならびに本サービスに関連して使用されるその他の認証資格情報（以下、総称してお客様の「資格情報」といいます）の安全性の保持に対して、全責任を負うものとします。お客様がMacコンピュータまたは対応デバイスの使用を他者に承認または許可する場合（例：デバイスのパスコードを第三者に提供する、またはその他の方法でお客様の資格情報を第三者に提供する）、そのユーザーは、ウォレットの対応カードを使用して支払いを実行したり、特典を利用したり、その他の取引を実行したりすることができます。この場合、その第三者が行ったすべての支払いおよび取引に対してお客様が責任を負うものとします。

お客様が、お客様のMacコンピュータまたは対応デバイスにハードウェア制御またはソフトウェア制御を無効にするなどの不正な改造（「ジェイルブレイク」または「脱獄」と呼ばれることがあります）を加えた場合、お客様のMacコンピュータおよび／または対応デバイスは本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用の条件を満たさなくなる可能性があります。お客様は、改造されたデバイスを本サービスに関連して使用することが明示的に禁止されており、本Apple Payおよびウォレット規約への違反となり、Appleがお客様による本サービスへのアクセスを拒否または制限する根拠となることを認めるものとします。

お客様のデバイスが紛失または盗難に遭い、お客様が「探す」を有効にしていた場合、お客様は「探す」またはhttps://icloud.comを使用して、Macコンピュータを紛失モードにすることによって、Macコンピュータ上の仮想対応カードによる支払い機能の停止を試みることができます。お客様はまた、デバイス上の仮想対応カードによる決済を停止するよう、デバイスを消去することもできます。Apple Payを使って定期払いの取引を設定しており、定期払いをキャンセルする必要がある場合には、関連する発行元または加盟店に連絡する必要があります。お客様は、お客様の仮想対応カードへの無許可のアクセスを防ぐために、お客様の対応カードの発行者に連絡する必要もあります。

詐欺的行為または悪用をお客様が報告、またはAppleもしくはその関連会社がそうした疑いを持った場合、お客様はすべての調査においてAppleおよびその関連会社に協力し、Appleおよびその関連会社が提供する詐欺防止手段を利用することに同意されるものとします。

7.責任の制限

本契約に規定された保証の否認および責任の制限に加えて、Apple、Apple決済サービス、および個々のApple関連会社は、Apple Payまたはウォレットの利用から生じる、購入、支払い、取引、発注、受注処理、領収書情報、またはその他の商業的活動について一切の責任を負いません。また、お客様は、お客様の対応カードおよび関連する商業的活動に関する一切の疑問および紛争を解決する上で、お客様のカード発行者、決済ネットワーク、または販売者と締結している契約にのみ依拠することに同意するものとします。

————————————————

Apple、Apple決済サービス、および個々のAppleの関連会社からの通知
Apple、Apple決済サービス、またはAppleの関連会社が本サービスについてお客様に連絡する必要がある場合、お客様は通知をEメールで受け取ることに同意するものとします。お客様は、Appleが電子的に送信する当該通知が、法律上の通知要件をすべて満たすことに同意するものとします。